НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ)
29 декабря 2009 г. № 71-З

Принят Палатой представителей 11 декабря 2009 года
Одобрен Советом Республики 18 декабря 2009 года

(с изм. от 13 декабря 2024 года)

(Извлечение)

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ V
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ НАЛОГИ, СБОРЫ (ПОШЛИНЫ)

ГЛАВА 27
ПАТЕНТНЫЕ ПОШЛИНЫ

Статья 294. Плательщики патентных пошлин

Плательщиками патентных пошлин (далее в настоящей главе - плательщики) признаются организации и физические лица, которые в установленном порядке обращаются в государственное учреждение "Национальный центр интеллектуальной собственности" (далее в настоящей главе и приложении 23 - Национальный центр интеллектуальной собственности) за совершением юридически значимых действий.

Статья 296. Освобождение от патентных пошлин

1. Освобождаются от патентных пошлин (за исключением юридически значимых действий, за совершение которых взимается патентная пошлина в соответствии с пунктами 5, 6, подпунктами 8.1 - 8.5, 8.7 - 8.9 пункта 8 и пунктом 9 приложения 23) плательщики-авторы:

Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Беларуси, полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы, Отечества;

ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории других государств, инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий на территории других государств, члены семей

погибших (умерших) при исполнении воинских (служебных) обязанностей, указанные в статьях 2 - 4 и 22 Закона Республики Беларусь "О ветеранах";

граждане, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, указанные в статье 12 Закона Республики Беларусь "О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий";

инвалиды I группы.

В случае, когда плательщиками патентной пошлины (за исключением юридически значимых действий, за совершение которых взимается патентная пошлина в соответствии с пунктами 5, 6, подпунктами 8.1 - 8.5, 8.7 - 8.9 пункта 8 и пунктом 9 приложения 23) являются одновременно авторы, указанные в части первой настоящего пункта, и иные лица, сумма патентной пошлины, подлежащая уплате, распределяется между плательщиками в равных долях. При этом авторы, указанные в части первой настоящего пункта, освобождаются от уплаты части суммы патентной пошлины, приходящейся на их долю.

2. Освобождаются от патентных пошлин:

2.1. республиканские органы государственного управления, суды, правоохранительные, налоговые, таможенные органы - за предоставление по ходатайству выписок из государственных реестров объектов права промышленной собственности, перечня общеизвестных в Республике Беларусь товарных знаков, Государственного реестра лицензионных договоров, договоров уступки и договоров залога прав на объекты интеллектуальной собственности Республики Беларусь, Государственного реестра договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) Республики Беларусь, а также выписок из Государственного реестра патентных поверенных Республики Беларусь;

2.2. плательщики - за совершение юридически значимых действий, связанных с исправлением ошибок, допущенных Национальным центром интеллектуальной собственности.

Положения части первой настоящего подпункта не применяются в случае, если такие ошибки допущены на основании неполной или недостоверной информации, представленной плательщиком;

2.3. плательщики - за поддержание в силе в течение первых пяти лет действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, сорт растения, являющиеся результатами научной и научно-технической деятельности и созданные полностью или частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов, за исключением плательщиков, исключительное право на изобретение,

полезную модель, промышленный образец, сорт растения которым перешло по договору.

Для получения льготы, предусмотренной частью первой настоящего подпункта, в Национальный центр интеллектуальной собственности представляется письмо за подписью руководителя организации, являющейся государственным заказчиком или исполнителем научно-исследовательской работы, содержащее информацию, подтверждающую, что изобретение, полезная модель, промышленный образец, сорт растения являются результатами научной и научно-технической деятельности и созданы полностью или частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов;

2.4. плательщики - за совершение юридически значимых действий, предусмотренных подпунктами 1.1, 1.5 - 1.12, 1.17 - 1.19 пункта 1, подпунктами 2.1, 2.3 - 2.6, 2.9 - 2.11 пункта 2, подпунктами 3.1, 3.3 - 3.5, 3.7 и 3.8 пункта 3, подпунктами 4.1 - 4.7 пункта 4 и пунктом 7 статьи 295 настоящего Кодекса и связанных с правовой охраной объектов права промышленной собственности, являющихся результатами научной и научно-технической деятельности и созданных полностью или частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов.

Для получения льготы, предусмотренной частью первой настоящего подпункта, в Национальный центр интеллектуальной собственности представляется письмо за подписью руководителя организации, являющейся государственным заказчиком или исполнителем научно-исследовательской работы, содержащее информацию, подтверждающую, что объект права промышленной собственности является результатом научной и научно-технической деятельности и создан полностью или частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов;

2.5. плательщики - народные мастера, лауреаты премии "За духовное возрождение", члены Белорусского союза мастеров народного творчества, организации культуры (центры и дома ремесел) и подразделения юридических лиц, уполномоченные в соответствии с Кодексом Республики Беларусь о культуре на проведение мероприятий по возрождению, сохранению и преемственности местных белорусских традиций народного декоративно-прикладного искусства, популяризацию деятельности по созданию продукции, - за совершение юридически значимых действий,

предусмотренных подпунктами 6.1 - 6.7 пункта 6 статьи 295 настоящего Кодекса;

2.6. плательщики - за совершение юридически значимых действий, предусмотренных подпунктами 6.1 - 6.7 пункта 6 статьи 295 настоящего Кодекса, в случае, если регистрация и (или) получение права пользования географическим указанием осуществляются в рамках реализации государственной, региональной, отраслевой программ Республики Беларусь, исполнения поручений Президента Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, решений иных органов государственного управления.

3. При наличии у плательщика права на использование одновременно нескольких льгот по патентным пошлинам, установленных настоящей статьей, в отношении одного и того же объекта обложения патентными пошлинами плательщик вправе воспользоваться только одной из них по своему выбору.

Статья 297. Ставки патентных пошлин

1. Ставки патентных пошлин устанавливаются в размерах согласно приложению 23.

2. Плательщики-авторы уплачивают 25 процентов от установленного размера патентных пошлин (за исключением юридически значимых действий, за совершение которых взимается патентная пошлина в соответствии с подпунктами 1.4, 1.15 и 1.16 пункта 1, подпунктами 2.8 и 2.12 пункта 2, подпунктом 3.2-1 пункта 3, пунктами 5, 6, подпунктами 8.1 - 8.5, 8.7 - 8.9 пункта 8 и пунктом 9 приложения 23).

В случае, когда плательщиками патентной пошлины (за исключением юридически значимых действий, за совершение которых взимается патентная пошлина в соответствии с подпунктами 1.4, 1.15 и 1.16 пункта 1, подпунктами 2.8 и 2.12 пункта 2, подпунктом 3.2-1 пункта 3, пунктами 5, 6, подпунктами 8.1 - 8.5, 8.7 - 8.9 пункта 8 и пунктом 9 приложения 23) являются одновременно авторы и иные лица, сумма патентной пошлины, подлежащая уплате, распределяется между плательщиками в равных долях. При этом авторы уплачивают 25 процентов от части суммы патентной пошлины, приходящейся на их долю.

3. Плательщики - организации, аккредитованные в соответствии с законодательством в качестве научных, и резиденты научно-технологических парков уплачивают 25 процентов от установленного размера патентных пошлин (за исключением юридически значимых действий, за совершение которых взимается патентная пошлина в соответствии с подпунктами 1.2 - 1.4, 1.14 - 1.16 пункта 1, подпунктами 2.2, 2.8 и 2.12 пункта 2, подпунктами 3.2 и 3.2-1 пункта 3, пунктами 5, 6, 8 и 9 приложения 23).

В случае, когда плательщиками патентной пошлины (за исключением юридически значимых действий, за совершение которых взимается патентная пошлина в соответствии с подпунктами 1.2 - 1.4, 1.14 - 1.16 пункта 1, подпунктами 2.2, 2.8 и 2.12 пункта 2, подпунктами 3.2 и 3.2-1 пункта 3, пунктами 5, 6, 8 и 9 приложения 23) являются одновременно организации, аккредитованные в соответствии с законодательством в качестве научных, или резиденты научно-технологических парков и иные лица, сумма патентной пошлины, подлежащая уплате, распределяется между плательщиками в равных долях. При этом организации, аккредитованные в соответствии с законодательством в качестве научных, или резиденты научно-технологических парков уплачивают 25 процентов от части суммы патентной пошлины, приходящейся на их долю.

3-1. Плательщики - коммерческие организации, осуществляющие производство товаров на территории населенных пунктов, за исключением г. Минска и городов областного подчинения, являющихся административными центрами областей, иные коммерческие организации, относящиеся к субъектам малого предпринимательства, индивидуальные предприниматели и организации, аккредитованные в соответствии с законодательством в качестве научных, уплачивают 25 процентов от установленного размера патентных пошлин в соответствии с подпунктами 6.1 - 6.8 пункта 6 приложения 23, взимаемых за совершение юридически значимых действий, связанных с правовой охраной географических указаний, идентифицирующих товар как происходящий с территории Республики Беларусь.

В случае, когда плательщиками патентной пошлины, ставка которой установлена подпунктами 6.1 - 6.8 пункта 6 приложения 23, взимаемой за совершение юридически значимых действий, связанных с правовой охраной географических указаний, идентифицирующих товар как происходящий с территории Республики Беларусь, являются одновременно коммерческие организации, осуществляющие производство товаров на территории населенных пунктов, за исключением г. Минска и городов областного подчинения, являющихся административными центрами областей, или иные коммерческие организации, относящиеся к субъектам малого предпринимательства, или индивидуальные предприниматели, или организации, аккредитованные в соответствии с законодательством в качестве научных, и иные лица, сумма патентной пошлины, подлежащая уплате, распределяется между плательщиками в равных долях. При этом коммерческие организации, осуществляющие производство товаров на территории населенных пунктов, за исключением г. Минска и городов областного подчинения, являющихся административными центрами областей, или иные коммерческие организации, относящиеся к субъектам малого

предпринимательства, или индивидуальные предприниматели, или организации, аккредитованные в соответствии с законодательством в качестве научных, уплачивают 25 процентов от части суммы патентной пошлины, приходящейся на их долю.

4. Патентные пошлины уплачиваются в размере 50 процентов от установленного размера патентных пошлин:

за проведение патентной экспертизы заявки на выдачу патента на изобретение при наличии в этой заявке отчета о поиске или заключения экспертизы, подготовленных одним из международных органов в соответствии с Договором о патентной кооперации, либо отчета о поиске, подготовленного международным поисковым органом по первой заявке при наличии указания на испрашивание приоритета по дате ее подачи, в отношении изобретений, заявленных в независимых пунктах формулы, по которым подготовлены указанные в настоящем абзаце отчет о поиске или заключение экспертизы;

за поддержание в силе патента на изобретение, патента на полезную модель, патента на промышленный образец, патента на сорт растения при опубликовании заявления об открытой лицензии начиная с года, следующего за годом его публикации.

5. Патентные пошлины, ставки которых предусмотрены подпунктом 1.1 пункта 1, подпунктом 2.1 пункта 2, подпунктом 3.1 пункта 3, подпунктом 4.1 пункта 4, подпунктом 5.1 пункта 5, подпунктом 6.1 пункта 6 и подпунктом 7.1 пункта 7 приложения 23, уплачиваются в размере 85 процентов от установленного размера патентных пошлин в случае:

подачи заявки через систему электронной подачи заявок на выдачу охранных документов на объекты права промышленной собственности;

представления заявителем, производящим товар на территории Республики Беларусь, одновременно с заявкой на предоставление права пользования географическим указанием заключения компетентного органа о том, что производимый таким заявителем товар имеет особые свойства, качество, репутацию или иные характеристики товара, в значительной степени обусловленные его географическим происхождением, характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

6. Предусмотренные настоящей статьей ставки патентных пошлин не суммируются.